

# Decreto 1544; Decreto 1544-03

MODIFICA ORDENANZA DEL PLAN REGULADOR DECRETO SECCION 1ª N° 1.295, DE 2002

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Fecha Publicación: 22-OCT-2003 | Fecha Promulgación: 15-OCT-2003

Tipo Versión: Última Versión De : 21-JUN-2005

Última Modificación: 21-JUN-2005 Decreto 1091

Url Corta: <https://bcn.cl/3sdme>



MODIFICA ORDENANZA DEL PLAN REGULADOR DECRETO SECCION 1ª  
N° 1.295, DE 2002

Sección 1ª Núm. 1.544/03.- Lo Barnechea, 15 de octubre de 2003.- Visto y teniendo presente: El acuerdo N°1.385 adoptado en el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 393 de fecha 7 de enero de 2003; el acuerdo N° 1.409 adoptado en el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 400 de fecha 25 de marzo de 2003; la memoria explicativa, Proposición de Texto Resolutivo y Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto EPRC-01 "Diversas Enmiendas al PRC", comuna de Lo Barnechea; el decreto sección 1ª N° 664 de fecha 21 de abril de 2003 que fija fechas de publicación de los avisos en conformidad al artículo 2.1.13 de OGUC; las publicaciones en el diario El Mercurio de fechas 22, 25 de abril y 2 de mayo de 2003, respectivamente, que informan lugar y fecha de audiencias públicas, exposición del Proyecto de Enmienda al PRC y fecha de término del plazo para formular observaciones; las cartas certificadas enviadas a las Juntas de Vecinos de la Zona J y a los miembros del Consejo Económico y Social de fechas 23 de abril de 2003 y 20 de mayo de 2003, respectivamente, que informan sobre el proyecto; el oficio ordinario alcaldicio N°465/03 de fecha 23 de abril de 2003 al Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente R.M. que solicita el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para revisión y evaluación; las actas de las audiencias públicas de fecha 25 de abril y 3 de junio de 2003, certificadas por el Secretario Abogado Municipal; la exposición al público entre el día 3 de mayo y 3 de junio de 2003; las observaciones de vecinos efectuadas entre el 3 de mayo y el 19 de junio de 2003; la resolución exenta N° 396 de fecha 5 de septiembre de 2003 de la Comisión Regional del Medio Ambiente Región Metropolitana-Corema que califica ambientalmente favorable el Proyecto de Enmienda al PRC de Lo Barnechea; el acuerdo N° 1.484 adoptado en el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 417 de fecha 30 de septiembre de 2003, cuyo tenor es "Aprobar la Enmienda al Plan Regulador Comunal en el sentido de aumentar en un 20% el coeficiente de constructibilidad máximo del cuadro de Condiciones de Subdivisión y Edificación de la zona J "La Dehesa", esto es de 0.35 a 0.42, habiendo tomado conocimiento de que no se recibieron observaciones de los vecinos respecto de dicha aprobación y que la evaluación

de impacto ambiental correspondiente fue resuelta con posterioridad a los plazos establecidos en el artículo 2.1.13 que reglamenta el procedimiento de aprobación de las enmiendas"; lo establecido en el artículo 45° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; y el uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63, letra i) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

#### D e c r e t o:

1.- Sanciónese la enmienda al artículo 55° de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea promulgado por decreto sección 1ª N° 1.295 de fecha 03.09.2002, publicado en el Diario Oficial con fecha 05.09.2002, en el sentido de aumentar en un 20%, el coeficiente de constructibilidad máxima del cuadro de Condiciones de Subdivisión y Edificación de la Zona J "La Dehesa", es decir, de 0.35 a 0.42; según se establece en el texto de la Memoria Explicativa y Ordenanza, elaborados por la Municipalidad de Lo Barnechea, documentos que por el presente decreto se aprueban.

NOTA

2.- Publíquese el presente decreto, el acuerdo del Concejo y la ordenanza respectiva en el Diario Oficial de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

3.- Archívense de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

#### NOTA:

El DTO 1091, M. de Lo Barnechea, publicado el 21.06.2005, da por subsanada la omisión de forma que indica en el presente decreto y, por consiguiente, dispone que la enmienda al Art. 55 regirá íntegramente desde la referida fecha de publicación del DTO 1091.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívense.-  
Aníbal Rodríguez Letelier, Alcalde (S).- José Domingo Sagües López, Secretario Abogado Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.- José Domingo Sagües López, Secretario Abogado Municipal.